



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE**

così composta:

dott. Emilio Norelli	Presidente
dott. Michele Di Mauro	Consigliere Relatore
dott. ^{ssa} Maria Grazia Conti	Consigliere

all'esito della camera di consiglio, all'udienza del giorno 30 marzo 2022 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-*sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2282 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2017, vertente

TRA

Parte_1 (c.f. **C.F._1**), domiciliata in Piazza della Cancelleria n. 85, Roma, presso lo studio dell'Avv. Pitorri Ernesto (c.f. **C.F._2**), che la rappresenta e difende con procura in calce all'atto d'appello unitamente all'Avv. Ametrano Giuseppe (c.f. **C.F._3**

APPELLANTE

E

Controparte_1 (c.f. **C.F._4**), domiciliata in Via Michelangelo Poggioli n. 2, Roma, presso lo studio dell'Avv. Mauro Daniela (c.f. **C.F._5**), che la rappresenta e difende con procura a margine della comparsa di costituzione e risposta

APPELLATA

OGGETTO: appello contro la sentenza n. 20180/2016 emessa dal Tribunale di Roma in data 29 ottobre 2016.

FATTO E DIRITTO

§ 1. — Con atto di citazione ritualmente notificato **Parte_1** agì in giudizio nei confronti di **Controparte_1** e chiese all'adito Tribunale di Roma di accogliere le seguenti conclusioni: **«1) in via principale, previa determinazione della sua consistenza attuale e stima dei beni, dichiarare lo scioglimento della comunione de relictis e per l'effetto dichiarare la divisione dei seguenti beni: - immobile sito in Roma, Via della**

Parte_2, distinto al NCEU di Roma, foglio 906, n. 256, sub. 501; - immobile sito in Roma, Via Bartolomeo Platina n. 1/A, distinto al NCEU di Roma, foglio 90, n. 131, sub. 523; terreno sito in Montelibretti (RM), località della Fonte, distinto al catasto Terreni, foglio 16, particella 105; - 95% delle quote di partecipazione della *Org_1* *Controparte_2* con sede in Roma, Via Sebastiano Grandis n. 1; - 97% quote di partecipazione della *Organizzazione_2* con sede in Roma, Via Sebastiano Grandis n. 1; - 80% quote di partecipazione della *Org_3* con sede in Roma, Via Casetta Mattei n. 147/D; - 50% quote di partecipazione della *Controparte_3* con sede in Roma, Via Gaetano Thiene n. 6; attribuendo e/o assegnando ex art. 729 cod. civ. a ciascuno dei condividenti l'esclusiva proprietà di una quota con eventuali appositi conguagli; **2)** in via subordinata, in caso di contestazioni, nominare, a norma dell'art. 194 disp. att. c.p.c. un consulente tecnico per la formazione della massa da dividersi e delle quote con relativi conguagli; **3)** predisporre un progetto di divisione a norma dell'art. 789 c.p.c. e convocare le parti per l'approvazione; **4)** in via ulteriormente subordinata, laddove dovesse accertarsi l'indivisibilità dei beni e la mancanza di accordi, ordinare la vendita degli stessi ai sensi dell'art. 788 c.p.c. (a mezzo di professionista, all'uopo delegato) e provvedere alla ripartizione della somma ricavata in proporzione delle rispettive quote; **5)** con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa».

A sostegno della domanda l'attrice dedusse: - di essere erede di *Persona_1*, nato a Roma il 4 marzo 1962 e deceduto in Pomezia il 13 aprile 2007, unitamente a *Controparte_1* (coniuge del *de cuius*); - che alla data di apertura della successione, ulteriore erede era *Persona_2* anche ella poi deceduta, madre del *de cuius* e della *Pt_1* - che l'attivo ereditario era composto da un immobile sito in Roma, Via della Caffarellotta n. 89/A, da un immobile sito in Roma, Via Bartolomeo Platina n. 1/A, da un terreno sito in Montelibretti (RM), località Colle della Fonte, dal 95% delle quote di partecipazione di *Organizzazione_4* dal 97% delle quote di partecipazione di *Organizzazione_2* dall'80% delle quote di partecipazione di *Org_3* e dal 50% delle quote di partecipazione di *Controparte_3* - che non era stato possibile procedere allo scioglimento della comunione ereditaria per via stragiudiziale per indisponibilità della convenuta.

Controparte_1 si costituì e si oppose all'accoglimento della domanda, con accoglimento delle seguenti conclusioni: «[...]emettere ordinanza di sospensione della procedura giudiziale di divisione ex art. 717 c.c. per il gravissimo pregiudizio che le

società potrebbero subire a causa della loro divisione [...].Nel merito ed in via subordinata stabilisca il Tribunale quali beni sono di facile e immediata divisibilità riservando il giudizio di divisione delle quote sociali ad un momento successivo, onde evitare il gravissimo pregiudizio al patrimonio societario ed ereditario complessivamente considerato. Ancora nel merito della domanda di divisione, ove le predette domande non fossero accolte, piaccia al Tribunale determinare la consistenza dell'asse ereditario al momento dell'apertura della successione che tenga conto comunque della consistenza del patrimonio delle società a quella data e predisporre un progetto di divisione che tenga conto degli apporti eseguiti dalla Sig.ra *Controparte_1* la quale oggi avanza crediti nei confronti della massa ereditaria di € 640.586,63 e pro-quota da congruagliare in suo favore e da valere in questa sede quale domanda riconvenzionale e per la quale si chiede che venga accertato il credito che vanta la sig.ra *Controparte_1* nei confronti della sig.ra *Parte_1* nonché i debiti che le società avevano ed oggi hanno verso terzi (...) Con vittoria di spese, competenze ed onorari».

La causa, istruita con consulenza tecnica d'ufficio, fu così decisa dal Tribunale di Roma con la sentenza indicata in oggetto: «1. - rigetta la domanda di scioglimento della comunione ereditaria, nonché le ulteriori domande ad essa connesse; 2. - dichiara integralmente compensate tra le parti le spese legali del giudizio; 3. - pone definitivamente a carico delle parti, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione alla comunione, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto».

Con atto di citazione ritualmente notificato *Parte_1* ha, quindi, proposto appello avverso la suddetta sentenza deducendone l'erroneità sulla base di due motivi, che saranno in seguito esaminati, e ne ha chiesto la riforma, con accoglimento delle seguenti conclusioni: «1. in via principale, previa determinazione della sua consistenza attuale e stima dei beni, dichiarare lo scioglimento della comunione de relicto e per l'effetto dichiarare la divisione dei seguenti beni: - immobile sito in Roma, Via della Caffareletta n. 89/A, distinto al NCEU di Roma, foglio 906, n. 256, sub. 501; - immobile sito in Roma, Via Bartolomeo Platina n. 1/A, distinto al NCEU di Roma, foglio 906, n. 131, sub. 523; - terreno sito in Montelibretti (RM), località Colle della Fonte, distinto al catasto Terreni, foglio 16, particella. 105; - 95% delle quote di partecipazione della *Organizzazione_4* con sede in Roma, Via Sebastiano Grandis n. 1; - 97% quote di partecipazione della *Organizzazione_2* con sede in Roma, Via Sebastiano Grandis n. 1; - 80% quote di partecipazione della *Org_5* ., con sede in

Roma, Via Casetta Mattei n. 147/D; - 50% quote di partecipazione della [...] *Controparte_4* 1., con sede in Roma, Via Gaetano Thiene n. 6; attribuendo e /o assegnando ex art. 729 cod. civ. a ciascuno dei condividenti l'esclusiva proprietà di una quota con eventuali appositi conguagli; 2. per l'effetto, attribuire c/o assegnare ex art. 729 c.c. a ciascuno dei condividenti di un quota con eventuali appositi conguagli, mediante sentenza parziale e prosecuzione del giudizio al fine di espletare doverosa CTU relativa alla gestione e rendicontazione delle società di cui i condividenti rappresentano l'intera compagine sociale. 3. In via ulteriormente subordinata, laddove dovesse accertarsi l'indivisibilità dei beni e la mancanza di accordi, ordinare la vendita degli stessi ai sensi dell'art. 788 c.p.c. (a mezzo di professionista, all'uopo delegato) e provvedere alla ripartizione della somma ricavata in proporzione delle rispettive quote; 4. con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa».

Controparte_1 si è costituita e ha resistito all'appello, chiedendo che sia dichiarato inammissibile, ovvero che sia rigettato nel merito, non avendo *Parte_1* depositato i certificati storici catastali e la documentazione concernente le iscrizioni e le trascrizioni relative ai beni nell'ultimo ventennio e/o idonea relazione notarile in sostituzione, attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari, documentazione, questa, indispensabile per consentire alla Corte di verificare la presenza di condizioni ostative dell'azione divisoria, quali quelle afferenti alla sussistenza del diritto dominicale in capo alle parti del giudizio, nonché l'esistenza eventuale di altri litisconsorti necessari (creditori o aventi causa da un partecipante alla comunione) a norma degli artt. 1113 c.c. e 784 c.p.c.

Non è stata ammessa la CTU richiesta dall'appellante.

La causa è stata rinviata, da ultimo, all'udienza del 30 marzo 2022 per la decisione a seguito di trattazione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.

All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti, e hanno discusso oralmente la causa.

§ 2. — L'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da *Controparte_1* sarà esaminata nel trattare i singoli motivi di appello.

§ 3. — L'appello, che contiene due motivi, è parzialmente fondato e può essere accolto nei termini che seguono.

§ 3.1. — Con il primo motivo di appello *Parte_1* censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha respinto la domanda di scioglimento della

comunione ereditaria dalla medesima formulata sulla scorta delle seguenti argomentazioni: «Ciò posto, la domanda di scioglimento della comunione ereditaria — che si compone di una pluralità di beni immobili nonché di quote di quattro società — non può essere accolta per le ragioni che subito si espongono. L'espletata consulenza tecnica d'ufficio ha permesso di accertare che l'immobile ereditario di civile abitazione sito in Roma alla via della Caffareletta n. 89/A presenta gravi irregolarità edilizie. In particolare risulta che nel 1998 il primo piano del fabbricato in questione è stato interessato da profondi interventi di trasformazione (realizzazione di nuova scala di accesso al livello superiore, demolizione e realizzazione di nuove tramezzature, copertura degli spazi a lastrico situati alle estremità del tetto, chiusura di due vani finestre e apertura in altro luogo di altrettanti vani), interventi che non sono urbanisticamente regolari tanto che per essi è stata presentata nel dicembre del 2004 una domanda di sanatoria il cui accoglimento è tuttavia improbabile stante l'esistenza di un vincolo paesaggistico di cui al d.m. 19/10/1954; vincolo in ragione del quale l'ente tutore dello stesso non ha espresso il "nulla osta" necessario per la definizione della pratica di condono. Ne consegue l'incommerciabilità e, di conseguenza, l'indivisibilità del compendio ereditario stante il chiaro disposto dell'art. 46, comma 1, del d.P.R. 6.6.2001, n. 380 in base al quale "Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo il 17 marzo 1985, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria"; norma la cui portata non è limitata all'attività costruttiva originaria ma si estende, in virtù di quanto disposto dal comma 5-bis del citato art. 26, anche agli interventi edilizi successivi quali quelli dianzi evidenziati. La nullità prevista dalla disposizione normativa di cui trattasi ha carattere assoluto (ed è quindi rilevabile d'ufficio e deducibile da chiunque vi abbia interesse senza incorrere nelle preclusioni di rito) in quanto quel regime normativo, sancendo la prevalenza dell'interesse pubblico alla ordinata trasformazione del territorio rispetto agli interessi della proprietà e mirando a reprimere e a scoraggiare gli abusi edilizi, limita l'autonomia privata e non dà alcun rilievo allo stato di buona o mala fede dell'interessato (cfr., sia pure con riferimento ad un'ipotesi di applicazione dell'analogo art. 17 della legge n. 47/1985, Cass., 17.1.2003, n. 630). Il giudicante non ignora neppure l'esistenza di un orientamento secondo il quale la nullità disposta dalla citata disposizione di legge, facendo esclusivo riferimento agli atti inter vivos,

escluderebbe l'intera categoria degli atti mortis causa tra i quali dovrebbe ricomprendersi anche la divisione ereditaria quale atto conclusivo della vicenda successoria. Tale soluzione esegetica, pur autorevolmente sostenuta, va tuttavia radicalmente respinta perché, in primo luogo, la divisione giudiziale (come del resto quella amichevole) non è certo equiparabile ad un atto mortis causa, sebbene dalla morte di un soggetto tragga la sua causa remota, e, in secondo luogo, il fenomeno successorio termina con l'acquisto da parte di tutti i coeredi di una quota ideale del tutto mentre la divisione costituisce una fase che segue al completamento della vicenda successoria ed è volta unicamente a trasformare i diritti già acquisiti dai singoli partecipanti su quote ideali del compendio ereditario in diritti di proprietà individuale su singoli beni. Manca quindi un qualsiasi aggancio letterale nelle norme in commento che permetta di escludere dal loro ambito di applicazione la divisione del patrimonio ereditario. Le considerazioni svolte non precluderebbero in astratto lo scioglimento della comunione con riguardo agli altri beni ereditari; scioglimento che, quanto alle quote delle tre società a responsabilità limitata, beni immateriali equiparabili ai beni mobili non iscritti in pubblici registri ai sensi dell'art. 812 c.c. (v. Cass., 26.5.2000, n. 6957; Cass., 21.10.2009, n. 22361), potrebbe essere realizzato "in natura" attraverso una pronuncia giudiziale che, senza neppure necessità di svolgere alcuna attività estimativa, attribuisca a ciascuna delle coeredi una partecipazione sociale corrispondente all'entità della loro quota ereditaria da calcolarsi sulla quota già di titolarità del de cuius (mentre con riguardo alla partecipazione nella società in accomandita semplice, venendo qui in rilievo la quota del socio accomandatario, deve escludersi la trasmissione ex lege agli eredi, i quali hanno solo diritto alla liquidazione della quota dai soci superstiti ex art. 2284 c.c. a meno che non vi sia un accordo tra soci superstiti e eredi per la continuazione della società, accordo nella specie neppure dedotto: cfr. Cass., 21.11.2011, n. 24476). Ciononostante, non potrebbe fondatamente sostenersi che, nella fattispecie, la pronuncia di rigetto possa essere limitata alla divisione relativa al solo immobile irregolare, con conseguente prosecuzione del giudizio in relazione alla divisione degli altri beni (appunto gli altri immobili e le quote sociali). Ciò in quanto il processo relativo alla divisione ereditaria ha carattere universale ed unitario, nel senso che deve svolgersi nei confronti di tutti i partecipanti della comunione e comprendere (salva l'ipotesi di omissione per errore di cui all'art. 762 c.c. o per accordo) tutto il compendio ereditario. Il principio della universalità della divisione, dunque, è sì derogabile, ma ciò solo quando al riguardo intervenga un accordo delle parti, ipotesi non rinvenibile nel caso in esame, laddove le

parti non hanno affatto rinunciato alla domanda di divisione dell'intera massa (v. Cass., 22.4.1964 n. 967; Cass., 5.9.78 n. 4036; Cass., 29.11.1994 n. 10220). Neppure può accogliersi la domanda di rimborso delle spese asseritamente sostenute dalla convenuta nell'interesse della comunione. Invero, la richiesta di rimborso, anche tenuto conto della sua formulazione quale emerge nelle conclusioni sopra trascritte, va intesa come domanda volta all'imputazione alla quota dell'altra convivente di debiti sorti in dipendenza dei rapporti di comunione; domanda che, ai sensi dell'art. 724 c.c., è inscindibilmente connessa al giudizio di divisione cui non si può dar corso per le ragioni già esposte».

Sostiene **Parte_1** ritiene che per tale parte la sentenza di primo grado è errata per «vizio di carenza di motivazione», per «erronea interpretazione delle norme di diritto e delle risultanze di causa» e per «errore di diritto», in quanto, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale: a) la divisione, ivi compresa quella ereditaria, non deve riguardare necessariamente tutti i beni ricadenti nella comunione, ben potendo essere anche parziale, con la conseguenza che l'eventuale incommerciabilità di un immobile ricadente in comunione, perché abusivo, non osta all'accoglimento della domanda di scioglimento della comunione sui restanti beni; b) l'incommerciabilità dell'immobile di Via della Caffarelletta n. 89/A, Roma, non giustifica il rigetto della domanda proposta dalla **Pt_1** con la citazione introduttiva, essendo inapplicabile la norma dell'art. 46, comma 1, del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 al giudizio divisorio.

Il primo profilo di censura è fondato; il secondo non coglie nel segno.

§ 3.1.1. — Riguardo alla prima questione le Sezioni Unite, nel risolvere il contrasto tra i diversi orientamenti della giurisprudenza di legittimità e di merito, hanno affermato: «*Nell'ipotesi in cui tra i beni costituenti l'asse ereditario vi siano edifici abusivi, ogni coerede ha diritto, ai sensi dell'art. 713, comma 1, c.c., di chiedere e ottenere lo scioglimento giudiziale della comunione ereditaria per l'intero complesso degli altri beni ereditari, con la sola esclusione degli edifici abusivi, anche ove non vi sia il consenso degli altri conviventi*» (Cass., Sez. U., 7 ottobre 2019, n. 25021).

Sulla scorta di tale principio la sentenza di primo grado non è, pertanto, condivisibile nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che le gravi irregolarità urbanistico-edilizie riguardanti l'immobile ereditario di civile abitazione sito in via della Caffarelletta n. 89/a, Roma, precludano lo scioglimento della comunione sui restanti beni ereditari appartenenti al *de cuius* alla data di apertura della successione (box auto, terreno e quote delle tre società a responsabilità limitata).

§ 3.1.2. — Riguardo alla seconda questione il motivo di appello è, invece, infondato, avendo la S.C. affermato nella pronuncia da ultimo citata che la norma dell'art. 46, comma 1, del d.p.r. n. 380 del 2001 si applica anche allo scioglimento della comunione (ordinaria o ereditaria) per via giudiziale (questi, in particolare, i principi affermati da Cass., Sez. U., 7 ottobre 2019, n. 25021: - «*Gli atti di scioglimento della comunione ereditaria sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dall'art. 46, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001 (già art. 17 della legge n. 47 del 1985) e dall'art. 40, comma 2, della l. n. 47 del 1985, per gli atti tra vivi aventi ad oggetto diritti reali relativi ad edifici o a loro parti, ove da essi non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria*»; - «*Quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'art. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art. 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della "possibilità giuridica", e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio*»).

§ 3.1.3. — È necessario a questo punto individuare i beni caduti in successione oggetto della comunione ereditaria.

Secondo la prospettazione di **Parte_1**, il *relictum* era composto, alla data di apertura della successione: **I.** da un casale per civile abitazione accessibile dal civico 89/a di Via della Caffarelletta n. 89/A, Roma, con giardino annesso; **II.** da un box auto accessibile dal civico 1/A di Via Bartolomeo Platina, Roma, situato al primo piano interrato di una palazzina residenziale posta sulla stessa via; **III.** da un terreno agricolo situato in zona periferica del Comune di Montelibretti; **IV.** dal 95% delle quote di **Org_4** che, all'epoca, era utilizzatrice in virtù di un contratto di *leasing* di n. 1 locale ad uso laboratorio e di n. 1 locale commerciale con annessi n. 1 box auto e n. 1 locale ad uso deposito, accessibili dal civico 11 di Via Pisticci in Roma, di proprietà della concedente **Organizzazione_6**; **V.** dal 97% delle quote di **Organizzazione_2**; **VI.** dall'80% delle quote di **Org_3**; **VII.** dal 50% delle quote di **Controparte_3**.

società che, all'epoca, era proprietaria di un terreno sul quale erano in corso di costruzione n. 56 box auto e n. 1 cantina ai piani primo e secondo interrati del civico n. 7 di Via Moliterno, Roma, angolo Via San Tarcisio.

§ 3.1.3.1. — Orbene, ritiene il Collegio che la domanda di scioglimento della comunione non possa essere accolta relativamente ai beni indicati al paragrafo precedente *sub* numeri I., IV., V., VI. e VII.

§ 3.1.3.1.1. — Ed invero, in relazione all'immobile sito in Via della Caffarelletta n. 89/A, Roma, la domanda di scioglimento della comunione non può trovare accoglimento, non potendosi dubitare nel presente grado di giudizio che detto bene presenti gravi irregolarità edilizie che lo rendono incommerciabile ai sensi dell'art. 46 del d.p.r. n. 380 del 2001, non essendo stato impugnato il relativo capo della sentenza n. 20180/2016 e in considerazione del fatto che la disposizione dell'art. 46 citato si applica anche in materia di scioglimento della comunione ereditaria, in linea con quanto affermato dal Tribunale e dalle Sezioni Unite e contrariamente a quanto sostenuto dalla *Pt_1* (v. § 3.1.2.).

A riguardo è opportuno aggiungere che è preclusa al Collegio ogni valutazione riguardo alla correttezza dell'interpretazione dell'art. 46 citato fornita dal giudice di prime cure, secondo cui la nullità disciplinata dalla predetta norma sarebbe una nullità sostanziale (volta a sanzionare con la nullità alcuni atti che riguardano immobili abusivi) e non una nullità c.d. formale-testuale (volta a sanzionare con la nullità la mancata inclusione degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile negli atti menzionati dall'art. 46; sull'argomento, Cass., Sez. U., 22 marzo 2019, n. 8230; Cass. 15 gennaio 2020, n. 538), in quanto sotto tale profilo la sentenza del Tribunale non è stata oggetto di gravame.

§ 3.1.3.1.2. — Relativamente alle quote di *Org_4* facenti capo al *de cuius* alla data di apertura della successione (pari al 95%, con il restante 5% intestato all'altra socia *Controparte_1* : v. relazione del CTU nominato dal Tribunale), la domanda di scioglimento della comunione avanzata da *Parte_1* non può trovare accoglimento, avendo la stessa mancato di sottoporre a critica i passaggi in cui si articola il relativo capo della decisione.

Il primo Giudice ha, infatti, a riguardo evidenziato che l'attrice (ora appellante), erede del socio *Persona_1*, avrebbe dovuto far valere le proprie ragioni nei confronti di *Controparte_1* in qualità di altra socia di *Org_2* . *Org_* ai sensi dell'art. 2284 c.c. e non in qualità di coerede di *Persona_1* (v. parte della motivazione sopra trascritta, che per maggior chiarezza di seguito si riporta: «[...] con riguardo alla partecipazione

nella società in accomandita semplice, venendo qui in rilievo la quota del socio accomandatario, deve escludersi la trasmissione ex lege agli eredi, i quali hanno solo diritto alla liquidazione della quota dai soci superstiti ex art. 2284 c.c. a meno che non vi sia un accordo tra soci superstiti e eredi per la continuazione della società, accordo nella specie neppure dedotto: cfr. Cass., 21.11.2011, n. 24476)»).

Ebbene, come detto, alcuno di tali passaggi è stato investito dalla censura dell'appellante, la quale si è limitata a riproporre la domanda di scioglimento della comunione ereditaria negli stessi termini in cui la ha formulata nel giudizio di primo grado, senza spiegare per quale ragione la sentenza impugnata debba ritenersi errata in fatto e/o in diritto, pur avendone l'onere ai sensi dell'art. 342 c.p.c.

§ 3.1.3.1.3. — Per quanto concerne le quote societarie del defunto nelle società *Organizzazione_7* *Org_3* si premette che dalla CTU espletata in primo grado (v. relazione peritale in atti) è emerso che alla data di apertura della successione *Persona_1* era titolare del 97% delle quote di *Org_2* [...] (*Parte_1* era titolare del restante 3%) e dell'80% delle quote di *Org_3* [...] (il restante 20% era intestato a *Controparte_1*).

Orbene il Tribunale, come sopra anticipato, ha rilevato che dette quote ben potrebbero essere attribuite in natura a *Parte_1* e a *Controparte_1* proporzionalmente alle loro quote ereditarie, da calcolarsi sulla quota già di titolarità del *de cuius*, essendo le quote di una società a responsabilità limitata beni immateriali equiparabili ai beni mobili non iscritti in pubblici registri ai sensi dell'art. 812 c.c., come tali agevolmente divisibili in sede giudiziale senza necessità di svolgere alcuna attività estimativa del loro valore.

Conseguentemente, tali quote andrebbero attribuite a *Controparte_1* (coniuge del *de cuius* *Persona_1*) per due terzi e, per il restante terzo, a *Parte_1* (sorella del defunto), stante il disposto dell'art. 582 c.p.c., non essendo stata censurata la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha così indicato le rispettive quote di partecipazione alla comunione della *CP_1* e della *Pt_1*

Dalle indagini peritali svolte è, tuttavia, emerso che, successivamente all'apertura della successione, *Controparte_1* e *Parte_1* si sono ripartite le quote societarie facenti capo al defunto e che alla data di svolgimento delle relative operazioni *CP_1* [...] era titolare del 64,67% delle quote di *Organizzazione_2* e del 73,33% delle quote di *Org_3* mentre *Parte_1* era titolare delle restanti quote, rispettivamente, del 35,33% e del 26,67%, come da visure camerali delle due società

allegate alla relazione peritale.

Con riferimento ad esse deve, pertanto, ritenersi cessata la materia del contendere, avendo le parti provveduto allo scioglimento della comunione in corso di causa, sostanzialmente nel rispetto delle quote ereditarie loro spettanti in base all'art. 582 c.c., come evidenziato dal CTU nel proprio elaborato (pagine 13 e 14).

§ 3.1.3.1.4. — Non vi sono, invece, elementi per ritenere che la quota di partecipazione del defunto nella CP_3 sia compresa nel *relictum*.

Ed invero, riguardo all'assetto societario di tale società il CTU ha evidenziato nella propria relazione quanto segue: «In base ai contenuti dell'atto di citazione di parte attrice del 07.02.2012 (e dei relativi allegati), alla data di apertura della successione il capitale sociale della Controparte_3, pari a 10.000 €, era detenuto per il 50% dal Sig. Persona_1. Al fine di determinare la composizione attuale dell'assetto proprietario di tale società, appare opportuno riportare la composizione del capitale sociale come desumibile dall'atto costitutivo e da due scritture private intervenute successivamente (cfr. anche allegato "B"): - atto costitutivo del 10/06/2004 (a firma del Dott. Per_3 [...] Notaio in Roma rep. 71679/22576), in base al quale il capitale sociale della "Controparte_3 risulta detenuto per il 50% dalla " [...] Organizzazione_8 e per il residuo 50% dalla " [...] Controparte_5 Revisione a responsabilità limitata"; - scrittura privata del 05/12/2005 con firme autenticate dal Notaio Dott. Persona_4 (rep. 14720/5627), in cui la " Organizzazione_8 cede, vende e trasferisce alla Sig.ra Controparte_1 l'intera sua quota di partecipazione al capitale sociale della " Controparte_3 ; - scrittura privata del 06/04/2009 con firme autenticate dal Notaio Dott. Persona_4 (rep. 21546/9723), in cui la " [...] Controparte_6 " trasferisce alla Sig.ra Controparte_1 la quota sociale di nominali euro 3.333,33 della società " CP_3 Controparte_3 ; nelle premesse della scrittura, si afferma che a seguito della morte del Sig. Persona_1 l'eredità dello stesso si è devoluta per legge al coniuge [...] CP_1 per i diritti pari a 8/12 indivisi, alla madre sig.ra Persona_2 per i diritti pari a 3/12 indivisi e alla sorella Parte_1 per i diritti pari a 1/12 indiviso; il predetto trasferimento in favore della Sig.ra CP_1 trova conferma nei contenuti della visura camerale del 27.01.2015, nella quale figura la denominazione attuale della fiduciaria (Organizzazione_9). La Visura camerale del 27.01.2015 (cfr. allegato "B"), riporta la seguente composizione del capitale sociale della " CP_3

Controparte_3 (10.000 €): - 50% alla Sig.ra Controparte_1 - 50% alla società “ Organizzazione_10 . Non sono stati rintracciati in atti né forniti dalle parti i “mandati” della “ Organizzazione_10 . Non è pertanto possibile avere evidenza oggettiva diretta dei nominativi dei soggetti (persone fisiche e/o giuridiche) “schermati” dalla predetta società. Ciononostante, la composizione attuale del capitale sociale della “ Controparte_3 può essere dedotta in base alle seguenti considerazioni. Nella Dichiarazione di Successione del Sig. Persona_1 figura che al 13/04/2007 lo stesso era intestatario del 50% del capitale sociale della “ Controparte_3 . Dal momento che a quella data il predetto capitale risultava detenuto in parti uguali dalla coniuge Sig.ra Controparte_1 e dalla “ Controparte_6 [...] limitata”, se ne deduce che quest’ultima al 13/04/2007 schermava proprio la partecipazione del Sig. Persona_1 . D’altra parte, come ribadito nella scrittura privata del 06/04/2009 l’eredità del Sig. Persona_1 si è devoluta per legge alla coniuge, alla madre e alla sorella secondo le misure sopra richiamate. Con la scomparsa della Sig.ra Persona_2 , la figlia Sig.ra Parte_1 ha acquisito i diritti detenuti dalla madre anche se ad oggi non sembra sia stato formalizzato il predetto passaggio. Per quanto sopra, il capitale sociale della “ Controparte_3 appare così intestato: - Sig.ra Controparte_1 $50\% + \frac{2}{3} \times 50\% = 50\% + 0,6666 \times 50\% = 83,33\%$ ca. - Sig.ra Parte_1 $(\frac{1}{12} + \frac{1}{4}) \times 50\% = \frac{1}{3} \times 50\% = 16,67\%$ ca. In base alla visura sopra richiamata, Amministratore Unico della società (fino a revoca) risulta essere, dal 28.04.2005, la Sig.ra Controparte_1 .

Ciò posto, rileva, a questo punto, il Collegio che non è possibile ricomprendere nel *relictum* le quote di partecipazione nella Controparte_3 non essendo dette quote formalmente intestate al defunto al momento dell’apertura della successione ed esulando dall’oggetto del presente giudizio la questione di una loro pretesa intestazione fiduciaria o simulata ad Organizzazione_11 che avrebbe schermato la partecipazione di Persona_1 .

§ 3.1.3.2. — È possibile, invece, procedere allo scioglimento della comunione relativamente al box auto di Via Bartolomeo Platina n. 1/a, Roma, e al terreno agricolo sito nel Comune di Montelibretti.

Dalle indagini peritali svolte è emerso, infatti, che Persona_1 ha acquistato il 100% della proprietà del suddetto box auto con atto di compravendita del 30 novembre 2000 rogato dal Notaio Persona_5 di Roma e che tale bene era di proprietà del medesimo alla data di apertura della successione (v. certificazione notarile sostitutiva

redatta dal Notaio *Per_6*, attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari nell'ultimo ventennio, depositata nel fascicolo di parte di primo grado dell'attrice-appellante sub doc. n. 3).

Analoghe considerazioni valgono per il terreno agricolo sito nel Comune di Montelibretti, che risulta essere stato acquistato da *Persona_1* con atto di compravendita del 9 febbraio 1996 e che risulta essere stato ancora di sua proprietà esclusiva alla data di apertura della successione (v. certificazione notarile e relazione del CTU citate).

Tali beni sono stati valutati dal CTU rispettivamente euro 68.000,00 ed euro 27.500,00.

Non vi è motivo di discostarsi dalla predetta stima, non avendo *Parte_1* e *Controparte_1* sollevato alcuna contestazione a riguardo nel presente grado di giudizio.

§ 3.1.3.2.1. — Il valore dei beni da dividere è pari, pertanto, a complessivi euro 95.500,00.

§ 3.1.3.3. — Nel presente grado di giudizio non è stata né dedotta, né provata l'esistenza di debiti ereditari.

§ 3.1.3.4. — L'azione di rendiconto formulata da *Parte_1* nell'atto di appello è inammissibile, trattandosi di domanda nuova non contenuta nella citazione introduttiva del giudizio di primo grado, come tale, inammissibile per il disposto dell'art. 345 c.p.c.

Controparte_1, da parte sua, nella comparsa di costituzione in appello non ha riproposto l'azione di rendiconto nel presente grado di giudizio.

§ 3.1.3.5. — Considerato, a questo punto, che il valore dei beni da dividere è pari ad euro 95.500,00, che il valore della quota su detti beni spettante a *Controparte_1* è pari ad euro 63.666,67, che il valore della quota di *Parte_1* (anche in qualità di erede di *Persona_2*, madre del *de cuius* deceduta nel 2008) è pari a euro 31.833,33 (non essendo stata censurata la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha indicato in due terzi e in un terzo le rispettive quote di partecipazione alla comunione), e considerato che la *Pt_1* ha chiesto in via principale l'attribuzione in natura di beni di valore corrispondente alla sua quota, con eventuale apposito conguaglio, in assenza di confliggenti richieste di *Controparte_1* la comunione sul box e sul terreno di cui al § 3.1.3.2. può essere sciolta mediante l'attribuzione a *Parte_1* della proprietà esclusiva del terreno sito in località "Prato Amato" del Comune di Montelibretti, stimato dal CTU euro 27.500,00, e mediante l'attribuzione a *Controparte_1* del box auto sito

in Via Bartolomeo Platina n. 1/a, Roma, distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Roma, foglio n. 906, particella n. 131, sub 523, classe 5, categoria C/6, r.c. euro 131,80, stimato dal CTU euro 68.000,00, con condanna di *Controparte_1* al pagamento, in favore di *Parte_1*, di un congruaglio di euro 4.333,33 (= euro 68.000,00 – euro 63.666,67).

§ 3.2. — Con il secondo motivo di appello *Parte_1* censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha compensato le spese di lite *ex art. 92 c.p.c.*

Sul presupposto dell'accoglimento del precedente motivo di appello, *Parte_1* ha chiesto la condanna di *Controparte_7* al rimborso delle spese processuali del giudizio di primo grado per il principio della soccombenza e tenuto conto del comportamento ostruzionistico della *CP_7*, che non si è dichiarata disponibile nella fase stragiudiziale e nel procedimento di mediazione a una definizione bonaria della controversia.

L'esame del motivo di gravame è assorbito dal fatto che il parziale accoglimento dell'appello rende necessaria una nuova regolamentazione delle spese processuali del giudizio di primo grado, per la quale si rinvia al successivo § 4.

§ 4. — Visto l'esito complessivo della lite, e considerato che l'accoglimento dell'appello è da ricollegare a un mutamento della giurisprudenza di legittimità intervenuto nelle more del presente grado di giudizio, ricorrono le condizioni richieste dall'art. 92 c.p.c. per compensare le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da *Parte_1* nei confronti di *Controparte_1* contro la sentenza indicata in epigrafe, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:

— in accoglimento dell'appello e a parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma: **a)** - dichiara aperta la successione di *Persona_1*, nato a Roma il 4 marzo 1962 e deceduto a Pomezia il 13 aprile 2007, lasciando quali eredi *ex lege* la moglie *Controparte_1*, la madre *Persona_2* e la sorella *Parte_1*; **b)** dichiara che il compendio ereditario relitto oggetto della comunione ereditaria è costituito da: **1)** diritto pari al 100% della proprietà dell'immobile sito in Via della Caffarelletta n. 89/A, Roma, censito nel N.C.E.U. del Comune di Roma al foglio 906, particella 256, subalterno 501, z.c. 4, cat. A/7, vani 7,5, r.c. euro 1.220,13; **2)** diritto pari al 100% della proprietà del box auto sito in Via Bartolomeo Platina n. 1/a, Roma, distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Roma, foglio n. 906, particella n. 131, sub 523, classe 5, categoria C/6, r.c.

euro 131,80; **3)** diritto pari al 100% della proprietà del terreno sito in località “Prato Amato” del Comune di Montelibretti, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Montelibretti (RM) al foglio n. 16, particella n. 105, Qualità, classe seminativo arboreo, 3, Reddito dominicale € 59,39, Reddito agrario € 32,67; **4)** 97% delle quote di partecipazione di *Organizzazione_2* con sede in Roma, Via Sebastiano Grandis n. 1; **5)** 80% quote di partecipazione di *Org_3* con sede in Roma, Via Casetta Mattei n. 147/D; **c)** - dispone lo scioglimento della comunione ereditaria di cui al precedente capo b) limitatamente agli immobili sub 2 e 3 e, per l’effetto, assegna a *Controparte_1* la proprietà esclusiva del box auto sito in Via Bartolomeo Platina n. 1/a, Roma, distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Roma, foglio n. 906, particella n. 131, sub 523, classe 5, categoria C/6, r.c. euro 131,80, e a *Parte_1* la proprietà esclusiva del terreno sito in località “Prato Amato” del comune di Montelibretti, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Montelibretti (RM) al foglio n. 16, particella n. 105, Qualità, classe seminativo arboreo, 3, Reddito dominicale € 59,39, Reddito agrario € 32,67; **d)** dispone che *Controparte_1* versi un conguaglio in denaro di euro 4.333,33 in favore di *Parte_1*, oltre interessi legali dalla domanda al saldo; **e)** rigetta la domanda di divisione relativamente all’immobile sito in Via della Caffarelletta n. 89/A, Roma, censito nel N.C.E.U. del Comune di Roma al foglio 906, particella 256, subalterno 501, z.c. 4, cat. A/7, vani 7,5, r.c. euro 1.220,13, per le ragioni esposte in motivazione; **f)** dichiara cessata la materia del contendere relativamente alla domanda di divisione avente a oggetto il 97% delle quote di partecipazione di *Organizzazione_2* e l’80% delle quote di partecipazione di *Org_3* **g)** dichiara integralmente compensate tra le parti le spese legali del giudizio di primo grado;

— compensa tra le parti le spese processuali del grado.

Così deciso in Roma il giorno 30 marzo 2022.

Il Consigliere Estensore
dott. Michele Di Mauro

Il Presidente
dott. Emilio Norelli